

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4886/2541

นาง ศิริพร เสือ แป้น  
นาง กัลยาณี สุข อร่าม

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1599, มาตรา 1711, มาตรา 1713

ศ.ภரியาชองช. ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ผู้ร้องและตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของศ. ส่วนผู้คัดค้านมิใช่บุตรของศ. มิใช่ทายาทโดยธรรมและไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของ ช. และศ. ในอันที่จะยื่นคำร้องคัดค้านและขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ เมื่อผู้ร้องเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมของ ศ. ทั้งเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ. ซึ่งมีทรัพย์สิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมกับช. ในที่ดินโฉนดเลขที่ 13566 เมื่อศ. ถึงแก่กรรม ที่ดินส่วนที่ศ. มีกรรมสิทธิ์รวมย่อมตกแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมทันที ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 ดังนั้น ผู้ร้องย่อมมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดังกล่าวและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินมรดกของช. ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของช. ได้

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ และนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ กับนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้นางศิริพร เสือแป้น ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ กับนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์ ผู้ตาย ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องที่ขอตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องและผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายไช้ ชัยศิริวัฒน์ กับนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์ เป็นสามีภริยากัน นายไช้ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 นางศรีวรรณถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2538 ขณะนายไช้ถึงแก่กรรมมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์รวมกับนางศรีวรรณ 1 แปลง เป็นที่ดินที่มีโฉนดเลขที่ 13566 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า นางศรีวรรณได้ทำพินัยกรรมตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางศรีวรรณได้ทำพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร.4 ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ผู้ร้องและตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางศรีวรรณ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ร้องกับผู้คัดค้านบุคคลใดสมควรเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ และนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์ หรือไม่ผู้ร้องเบิกความยืนยันว่าผู้ร้องเป็นบุตรของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ กับนางศรีวรรณ ชัยศิริวัฒน์ ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันโดยผู้ร้องมอบเงินแก่ผู้คัดค้านจำนวน

160,000 บาท ผู้คัดค้านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายไช้และนางศรีวรรณ และผู้คัดค้านได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ซึ่งผู้คัดค้านไม่ได้นำสืบหักล้างไว้แต่อย่างใด กลับได้ความจากคำของผู้คัดค้านและนายจรินทร์หรือปาน สุขอร่าม สามีผู้คัดค้านว่า ได้ลงชื่อในเอกสารหมายเลข ร.7 และรับเงินจากผู้ร้องจริงที่ผู้คัดค้านและนายจรินทร์อ้างว่าลงชื่อในเอกสารหมายเลข ร.7 โดยไม่ได้อ่านข้อความจึงไม่น่าเชื่อเพราะผู้คัดค้านเคยประกอบอาชีพเป็นครูมาก่อน ทั้งก่อนจะลงชื่อก็ได้มีการพูดคุยเรื่องทรัพย์สินกับผู้ร้องนานถึง 10 นาทีพยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักกว่าพยานหลักฐานผู้คัดค้านคดีรับฟังได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันจริงนอกจากนี้ยังได้ความจากนายเสียงว่านายไช้และนางศรีวรรณไม่มีบุตรด้วยกัน แต่นำผู้ร้องและผู้คัดค้านมาเลี้ยงอย่างบุตรเห็นว่า นายเสียงเป็นญาติกับนางศรีวรรณ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นพยานคนกลาง คำของนายเสียงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านมิใช่บุตรของนายไช้และนางศรีวรรณ จึงมิใช่ทายาทโดยธรรม ดังนั้นถือว่าผู้คัดค้านมิได้เป็นทายาทหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายไช้และนางศรีวรรณในอันที่จะยื่นคำร้องคัดค้านและขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ส่วนผู้ร้องแม้มิใช่บุตรของนายไช้ก็ตาม แต่ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ร้องเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมของนางศรีวรรณ ทั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนางศรีวรรณซึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมกับนายไช้ในที่ดินโฉนดเลขที่ 13566 เมื่อนางศรีวรรณถึงแก่กรรมที่ดินส่วนที่นางศรีวรรณมีกรรมสิทธิ์รวมย่อมตกแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมทันที ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 ดังนั้น ผู้ร้องย่อมมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดังกล่าวถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินมรดกของนายไช้ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายไช้ ชัยศิริวัฒน์ ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ